

1500494-89.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354753/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 22211773 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 447/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2354753 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500494-89.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-89.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354753/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 22211773 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 447/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2354753 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON YGLESIAS TAVARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

WELLINGTON YGLESIAS TAVARES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c alínea "j", inciso II, art. 61 do Código Penal, porque, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 16:00 horas, na Rodovia Regis Bittencourt, km 525, bairro Paraíso, Barra do Turvo, comarca de Jacupiranga/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 transportava para fins de venda e entrega a terceiros, 64 kg (sessenta e quatro quilos) de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 93/94.

Resposta à acusação, às fls. 142/149.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de fls. 138/140.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base prova testemunhal colhida em Juízo. Os policiais rodoviários federais relataram que em fiscalização de rotina abordaram o veículo ocupado pelo réu e, assim que abriram o porta-malas, localizaram a droga. As testemunhas arroladas pela defesa prestaram depoimento meramente abonatório e em nada colaboraram para elucidação dos fatos.

O réu, por sua vez, confessou. Disse que aceitou fazer o transporte da droga de Curitiba-PR até Taubaté-SP, mediante o pagamento de R\$ 3.000,00.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de aplicar a circunstância agravante do art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o delito.

Na 3ª fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou demonstrada a participação do réu em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhe atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, aplico as causas de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, elevo a pena em 1/4, considerando que o réu conseguiu transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu WELLINGTON YGLESIAS TAVARES a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Jacupiranga, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA